

Parlons

Conditions Générales de Vente · Version 2.0 · En vigueur à compter du 16 avril 2026 · Mise à jour : 10 juin 2026

Établies conformément aux articles L111-1 et suivants du Code de la consommation français

Conditions Générales de Vente

Les présentes CGV régissent l'ensemble des relations contractuelles entre la plateforme Parlons (le « Prestataire ») et tout utilisateur du service (le « Client »). Le paiement d'une session vaut acceptation pleine et entière des présentes CGV.

SOMMAIRE

1. Présentation du service
 - 1bis. Rôle d'intermédiaire et mandat
3. Accès au service
4. Tarification et paiement
5. File d'attente et décompte du temps
6. Fin de session et historique
7. Remboursement et procédure de signalement
8. Respect mutuel — obligations des parties
9. Situations de détresse extrême
10. Confidentialité et anonymat
11. Limitation de responsabilité
12. Droit de rétractation
13. Réclamations et litiges
14. Données personnelles et sous-traitants
15. Modifications des CGV

Parlons — micro-entrepreneur · SIRET : 105 179 360 000 18 · 112 route Bois de Lion, 33240 Peujard · contact.parlons.ecoute@gmail.com

Parlons est une plateforme d'intermédiation mettant en relation des Clients avec des écoutants prestataires indépendants. Parlons agit en qualité de mandataire d'encaissement : elle collecte les règlements des Clients au nom et pour le compte des Écoutants prestataires, et retient une commission pour le service d'intermédiation rendu. Le contrat de service est conclu directement entre le Client et l'Écoutant prestataire indépendant. Parlons ne saurait être considérée comme le prestataire final des sessions d'écoute.

Parlons propose un service d'écoute, de soutien conversationnel et de conseil bienveillant. Il ne constitue en aucun cas un service médical, psychiatrique, psychologique ou juridique, ni un service d'urgence.

 **En cas d'urgence ou de détresse grave** : contactez le **15 (SAMU)**, le **3114 (prévention du suicide)**, le **112 (urgences européennes)**, le **3919 (Violences Femmes Info)**, le **3977 (Allô Maltraitance)** ou le **119 (Allô Enfance en Danger)**. Ces services sont gratuits et disponibles 24h/24.

Parlons intervient exclusivement comme intermédiaire entre les Clients et les Écoutants.

Les Écoutants sont des prestataires indépendants (auto-entrepreneurs) qui fournissent directement le service d'écoute.

Les paiements transitent par Parlons en vertu d'un mandat d'encaissement signé avec chaque Écoutant.

La responsabilité de Parlons est limitée à son rôle d'intermédiaire et d'opérateur technique de la plateforme.

L'accès ne nécessite pas de création de compte. Un pseudonyme suffit. La disponibilité des écoutants est affichée en temps réel. Quand aucun écoutant humain n'est connecté, les sessions payantes sont prises en charge par l'assistant d'écoute automatisé décrit à l'article 3.4, et l'utilisateur en est informé au début de la conversation. Le service est réservé aux personnes majeures (18 ans et plus).

Art. 3

Tarification et paiement

3.1 Sessions individuelles

- Première conversation (20 minutes) : offerte, sans carte bancaire, une fois par personne
- 10 minutes : 1,00 € TTC
- 30 minutes : 3,00 € TTC
- 1 heure : 5,00 € TTC

3.2 Pass mensuel

- Abonnement mensuel : 15,00 € TTC / mois

Le pass mensuel donne accès à un nombre illimité de sessions individuelles, dans la limite de 30 minutes par session. Il est sans engagement et résiliable à tout moment, sans frais ni préavis. La résiliation prend effet à la fin de la période mensuelle en cours.

3.3 Modalités de paiement

Paiement sécurisé par carte bancaire via Stripe. Aucune donnée de carte n'est stockée par Parlons. Aucun renouvellement automatique sauf pour l'abonnement mensuel souscrit volontairement.

3.4 Assistant d'écoute automatisé

Lorsqu'aucun écoutant humain n'est connecté, les sessions payantes et les sessions du pass mensuel sont prises en charge par Claude, un assistant d'écoute fondé sur une intelligence artificielle. L'utilisateur en est informé par un message au début de la conversation. Claude pratique une écoute attentive et sans jugement mais n'est ni un psychologue, ni un médecin, ni un professionnel de santé ; il ne

pose aucun diagnostic et ne remplace pas un suivi médical. En cas de danger, il oriente vers les services d'urgence. Dès qu'un écoutant humain se connecte, il reprend automatiquement la conversation, avec l'historique des échanges. La première conversation offerte est réservée aux écoutants humains.

Art. 3bis

Programme de fidélité

Parlons propose un programme de fidélité basé sur une fenêtre glissante de 3 mois (90 jours). Les réductions s'appliquent automatiquement sur les sessions individuelles payantes (hors pass mensuel) en fonction du nombre de sessions effectuées au cours des 90 derniers jours :

- À partir de la 5e session sur 3 mois : -10%
- À partir de la 10e session sur 3 mois : -20%
- À partir de la 20e session sur 3 mois : -30% (statut VIP)

La réduction est calculée et affichée automatiquement avant chaque paiement. Le compteur est enregistré localement sur l'appareil du Client (localStorage) : il peut être réinitialisé en cas de changement d'appareil, de navigateur ou de suppression des données de navigation. Parlons ne conserve aucun historique de sessions à des fins de calcul de fidélité.

Art. 4

File d'attente et décompte du temps

Si les écoutants sont occupés, le Client est placé en file d'attente. Ce temps d'attente n'est pas facturé.

✓ **Règle fondamentale** : Le chronomètre de session démarre **uniquement au moment où l'écoutant envoie son premier message**. Le temps en file d'attente n'est jamais déduit de la durée achetée.

Un avertissement s'affiche à 2 minutes avant la fin de session. Un bouton de prolongation apparaît dans les 30 dernières secondes, permettant de régler une nouvelle session sans interrompre la conversation.

À l'expiration du temps acheté, la session se termine. Un message de clôture permet à chacun de conclure courtoisement. La session ne peut être rouverte sans souscription d'une nouvelle session payante.

Historique : L'écoutant conserve l'historique pour la continuité du suivi. Le Client peut y accéder côté chat tant que ses cookies ne sont pas effacés. L'historique d'une session terminée ne donne pas droit à une reprise gratuite.

6.1 Remboursement pour agent lent

✓ **Garantie remboursement :** Si aucun écoutant n'est attribué à la conversation dans les **2 minutes suivant le paiement**, un bouton de signalement apparaît automatiquement dans l'interface du Client. En cliquant sur ce bouton, le remboursement intégral est déclenché **automatiquement** par le système de paiement Stripe, sans intervention manuelle.

Le remboursement est traité automatiquement par le système et crédité sous 5 à 10 jours ouvrés sur le moyen de paiement utilisé, selon les délais bancaires habituels. L'attribution peut intervenir automatiquement (si un écoutant est disponible au moment du paiement) ou manuellement (si un écoutant prend la session ultérieurement). La durée de 2 minutes est calculée à compter de la création du paiement.

6.2 Autres remboursements

En cas d'anomalie technique ayant provoqué un débit indu, le Client est remboursé intégralement sur simple demande.

6.3 Cas non remboursables

- Sessions ayant débuté normalement (premier message de l'écoutant envoyé), même si le Client part avant la fin

- Sessions interrompues du fait du Client (fermeture de navigateur, déconnexion volontaire)
- Sessions interrompues pour non-respect des CGV par le Client (voir Art. 7)
- Sessions interrompues en raison d'une situation de détresse extrême (voir Art. 8)
- Sessions interrompues à l'initiative de l'écoutant pour des motifs de sécurité psychologique ou de bien-être professionnel, sous réserve de signalement immédiat à l'administrateur
- Demandes formulées plus de 48h après la session sans signalement préalable

Art. 7

Respect mutuel — obligations des parties

Le service Parlons repose sur un principe de respect mutuel et de bienveillance réciproque, applicable aussi bien aux Clients qu'aux écoutants.

7.1 Obligations du Prestataire et des écoutants

- Répondre dans les délais annoncés ou déclencher la procédure de remboursement
- Traiter chaque Client avec respect, sans jugement ni discrimination
- Garantir la confidentialité des échanges
- Ne jamais divulguer d'informations personnelles concernant les Clients

7.2 Obligations du Client

- Utiliser le service de manière respectueuse et bienveillante envers les écoutants
- S'abstenir de tout propos haineux, discriminatoire, menaçant, obscène ou illégal
- Ne pas tenter d'obtenir des informations personnelles sur les écoutants
- Ne pas utiliser le service à des fins de harcèlement ou commerciales

 **Tolérance zéro** : Tout manquement grave au respect — insultes, menaces, propos discriminatoires ou comportements abusifs — entraîne **l'interruption immédiate de la session, sans préavis et sans remboursement**, quelle que

soit la durée restante. L'écoutant est juge de la gravité et peut mettre fin à la conversation à tout moment pour sa sécurité ou son bien-être.

Art. 8

Situations de détresse extrême

Clause de protection — urgences vitales :

Si un Client exprime des intentions suicidaires, une volonté de s'automutiler ou toute situation mettant une vie en danger, l'écoutant est dans l'obligation de :

1. Orienter immédiatement le Client vers les numéros d'urgence (**15, 112, 3114**)
2. Interrompre la session, ce type de situation dépassant le cadre et les compétences du service

Dans ce cas, la session peut être interrompue sans remboursement si la durée minimum a été entamée, l'interruption étant motivée par la sécurité du Client.

Parlons décline toute responsabilité quant aux conséquences d'une situation de crise n'ayant pas été prise en charge par les services compétents. Notre service n'est pas équipé pour gérer les crises psychiatriques aiguës.

Ressources d'urgence en France

- 3114 — Prévention du suicide (24h/24, gratuit)
- 15 — SAMU
- 112 — Urgences européennes
- 3919 — Violences Femmes Info (24h/24, gratuit)
- 3977 — Allô Maltraitance (violences conjugales / maltraitance)
- 119 — Allô Enfance en Danger

Art. 9

Confidentialité et anonymat

Les conversations sont chiffrées. Aucun contenu n'est vendu ou transmis à des tiers, sauf obligation légale. Les écoutants sont soumis à une obligation de

discrétion totale. L'utilisation d'un pseudonyme est possible et encouragée.

Limite de confidentialité : en cas de risque imminent pour la vie du Client ou d'un tiers (idées suicidaires actives, menace grave), l'écoutant doit orienter vers les services d'urgence (3114, 15, 112). Cette obligation prime sur la confidentialité.

Art. 10 **Limitation de responsabilité**

Parlons ne saurait être tenu responsable des conseils donnés lors des sessions, des interruptions techniques extérieures, de l'utilisation par un mineur, ni des situations où les urgences auraient dû être contactées.

Statut des écoutants : les écoutants Parlons sont des prestataires indépendants (auto-entrepreneurs). Ils n'exercent pas une profession réglementée de santé mentale et ne sont pas couverts par une assurance responsabilité civile professionnelle de santé. Le contrat de service est conclu directement entre l'Écouteur et le Client. Parlons agit comme mandataire d'encaissement et intermédiaire technique, et n'est pas partie au contrat de service. Parlons décline toute responsabilité pour les actes, paroles ou omissions des écoutants. En acceptant ces CGV, le Client reconnaît et accepte ce cadre.

Plafond de responsabilité : en cas de manquement avéré imputable à Parlons, la responsabilité de la plateforme est limitée au montant de la session concernée.

Art. 11 **Droit de rétractation**

Conformément à l'article L221-18 du Code de la consommation, le Client dispose en principe d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Exception — service à exécution immédiate (Art. L221-28, 1° du Code de la consommation) :

Avant de procéder au paiement, le Client doit obligatoirement cocher la case : « *Je renonce expressément à mon droit de rétractation — la session démarre immédiatement après paiement* ». Cette case constitue une condition sine qua non de la conclusion du contrat. En la cochant, le Client reconnaît et accepte expressément, préalablement à la conclusion du contrat, que la session d'écoute

commencera immédiatement après paiement et que cette exécution débute avant l'expiration du délai de rétractation de 14 jours. En conséquence, conformément à l'article L221-28 du Code de la consommation, **le droit de rétractation ne s'applique pas** une fois la session débutée.

Pour l'**abonnement mensuel**, le droit de rétractation de 14 jours s'applique intégralement si aucune session n'a été utilisée. Si des sessions ont été utilisées pendant ce délai, seul le montant correspondant aux sessions effectuées peut être retenu.

Art. 12 Réclamations et litiges

Toute réclamation se fait via le chat du site ou par email à contact.parlons.ecoute@gmail.com. Réponse sous 48 heures ouvrées.

En cas de litige non résolu, le Client peut recourir gratuitement à la médiation de la consommation (art. L612-1 du Code de la consommation) auprès du médiateur :

CNPM Médiation Consommation

Immeuble Le Lausanne · 2 place de Genève · 01210 Ornex

Email : cnpm@cnpm-mediation-consommation.eu

Site : www.cnpm-mediation-consommation.eu

Ou via la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges (ODR) :

<https://ec.europa.eu/consumers/odr>

La liste officielle des médiateurs agréés est disponible sur : www.cecmc.fr

En dernier recours, les tribunaux français sont compétents, le tribunal du lieu de résidence du consommateur étant compétent pour les litiges de consommation.

Art. 13 Données personnelles

Conformément au RGPD (UE 2016/679), les données suivantes sont collectées et traitées :

- Session d'écoute : pseudonyme, horodatage, formule, référence de paiement Stripe pseudonymisée — messages du tchat conservés 48 heures — données comptables (formule, montant, référence) conservées 5 ans — base légale : exécution du contrat (Art. 6.1.b) + Obligation légale comptable (Art. 6.1.c).
- Abonnement : adresse email, statut, date d'expiration — base légale : exécution du contrat (Art. 6.1.b).
- Journal de connexion : adresse IP, pays, ville et région (géolocalisation approximative), horodatage — conservés 30 jours maximum, puis suppression automatique — base légale : intérêt légitime (Art. 6.1.f) — sécurité de la plateforme et protection des utilisateurs vulnérables.
- Identifiant de visite anonyme : identifiant aléatoire stocké dans le localStorage du navigateur, non lié à l'identité — base légale : intérêt légitime (Art. 6.1.f) — mesure d'audience interne, exemptée de consentement cookie (délibération CNIL 2020-091).
- Notifications push (optionnel) : abonnement push navigateur, adresse email — collectés uniquement si le Client clique sur « Être prévenu(e) dès qu'un écoutant est disponible » — conservés jusqu'à l'envoi de la notification ou 30 jours maximum — base légale : consentement explicite (Art. 6.1.a) — droit de retrait à tout moment.

Sous-traitants techniques

Le traitement des données s'appuie sur les prestataires suivants, tous hébergeant les données dans l'Union européenne ou avec garanties contractuelles (clauses contractuelles types UE) :

- Stripe — paiements sécurisés (États-Unis — Data Privacy Framework UE-USA + Clauses contractuelles types UE)
- Supabase — base de données (AWS eu-west-1, Irlande)
- Netlify — hébergement et fonctions (AWS us-east-1 — clauses contractuelles)
- Resend — envoi d'emails transactionnels (États-Unis — clauses contractuelles)
- ip-api.com — géolocalisation IP approximative (Royaume-Uni — décision d'adéquation UE-UK · données supprimées automatiquement après 30 jours, aucun stockage côté tiers)

Aucune donnée n'est revendue ni transmise à des tiers à des fins commerciales. Le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition, exercice par email à contact.parlons.ecoute@gmail.com. Réponse sous 30 jours. Recours possible auprès de la CNIL (cnil.fr).

Les CGV peuvent être modifiées à tout moment. Les nouvelles conditions s'appliquent aux sessions souscrites après leur mise en ligne. La version en vigueur est toujours disponible sur le site.
